



Nr. 53 Kabinettsitzung vom 22. Juli 1921, 17.30 Uhr

R 43 I/1369, Bl. 253 f.

Anwesend: Wirth, Gradnauer, Schiffer, Giesberts, Groener, Rathenau; StS Hirsch, Huber, Geib, Walther, Zapf; MinDir. Müller; MinR Brecht, Wever, Walther; RegR Strahl; Protokoll: Ger.Ass. Sabath

Beginn: 17:30

[Tagesordnung]

1. Außerhalb der Tagesordnung: Brotpreiserhöhung.
2. Außerhalb der Tagesordnung: a) Nachricht von der Verhaftung des früheren U-Bootkommandanten Patzig.
3. Gesetz über Abänderung des Kohlensteuergesetzes vom 8. April 1920.

1. Außerhalb der Tagesordnung: Brotpreiserhöhung.

Der *Reichskanzler* wies auf die Presseangriffe hin, die durch den Beschluß der Brotpreiserhöhung hervorgerufen seien und hielt es für erforderlich, daß das Reichsernährungsministerium für Aufklärung Sorge trage und beruhigend einwirke.

Staatssekretär *Dr. Huber* teilte mit, daß dies bereits geschehen sei. Die Gründe für die Notwendigkeit einer Erhöhung des Brotpreises würden auch im allgemeinen nicht verkannt. Nur deswegen sei eine gewisse Erregung entstanden, weil die Frage noch unentschieden sei, ob die Erhöhung des Brotpreises auch eine Lohnerhöhung zur Folge haben werde.

Es wurde für zweckmäßig gehalten, in nächster Zeit mit den Gewerkschaften und Beamten-Vertretungen die Lage zu beraten. In dieser Besprechung soll das Reichsernährungsministerium Bericht erstatten. Vorerst soll jedoch noch das Ergebnis einer Rundfrage der Zentralarbeitsgemeinschaft in derselben Sache abgewartet werden.

2. Außerhalb der Tagesordnung: a) Nachricht von der Verhaftung des früheren U-Bootkommandanten Patzig.

Reichsminister Schiffer berichtete, daß nach Zeitungsmeldungen der frühere U-Bootkommandant Patzig in Dänemark verhaftet worden sei. Das Kabinett war mit ihm der Meinung, daß im Falle der Richtigkeit der Meldung alles getan werden müsse, um die Auslieferung Patzigs zu erreichen¹.

¹ Kapitänleutnant Patzig, ehemaliger U-Bootführer des U-Bootes 86, war zusammen mit den Offizieren Dithmar und Boldt vor dem Leipziger Reichsgericht angeklagt; in seinem Falle hatte der Antrag des Staatsanwalts auf Mord gelautet. Den Leipziger Verhandlungen hatte sich Patzig jedoch durch die Flucht entzogen (siehe Vorwärts Nr. 342 vom 22.7.1921). – Bereits am 23.7.21

b) Unter Bezugnahme auf die Kundgebung des Admirals Behncke an die Chefs der Ostsee- und Nordsee-Station² wegen der Verurteilung der Seeoffiziere Boldt und Dithmar betonte der Reichskanzler, daß die Ministerien in der Frage der Leipziger Prozesse unbedingt einheitlich handeln müßten und der genannte Erlaß nicht ohne Befragen des Kabinetts hätte ergehen dürfen. Der Reichskanzler benutzte die Gelegenheit, darauf hinzuweisen, daß in allen Angelegenheiten von politischer Bedeutung die einzelnen Ministerien³ nicht unterlassen dürften, vorher mit ihm Fühlung zu nehmen. Der Vorfall soll noch zum Gegenstand einer besonderen Aussprache gemacht werden.

c) Dem Vorschlage des Reichsministers Schiffer auf Herausgabe eines Weißbuchs mit wortgetreuer Wiedergabe der bisher ergangenen Leipziger Urteile stimmte das Kabinett zu⁴.

d) In der von dem Reichsminister Schiffer angeregten Frage der Aufstellung einer Gegenliste von feindlichen Kriegsverbrechern war das Kabinett einstimmig der Ansicht, daß an der Gegenliste wohl weitergearbeitet werden müsse, ihre Veröffentlichung zur Zeit jedoch – mindestens, solange die Entente keine neuen Schritte wegen der Leipziger Prozesse unternehme – unzweckmäßig sei, weil sie zu Reibungen führen würde, die im Interesse der nächsten Ziele unserer jetzigen Politik, nämlich der Aufhebung der sogenannten Sanktionen und einer günstigen Regelung der oberschlesischen Angelegenheit, möglichst zu vermeiden seien⁵.

Der Württembergischen Regierung, die die Veröffentlichung der Gegenliste wieder angeregt hatte, will Reichsminister Schiffer z. H. des Staatspräsidenten Hieber in einem Privatbriefe die Gründe darlegen, warum das Kabinett zur Zeit von einer Veröffentlichung absieht⁶. In Verbindung mit dem

meldet der Vorwärts: „Patzig nicht verhaftet. Zu den Gerüchten über die Verhaftung des Kapitänleutnants a. D. Patzig in Dänemark stellen sowohl die betreffende örtliche Polizei wie die dänische Staatspolizei fest, daß die Gerüchte jeder Grundlage entbehrten.“ (Vorwärts Nr. 343). Zum Sachverhalt teilt der RJM in einem Schreiben an den RK vom 27.7.1926 folgendes mit: „Gegen den Oberleutnant z. S. a. D. Helmut Patzig [...] ist durch den Untersuchungsrichter des Reichsgerichts im Februar 1921 die Voruntersuchung eröffnet und die Untersuchungshaft angeordnet worden, wegen der Beschuldigung, am 27.6.1918 als Kommandant des U-Bootes Nr. 86 durch Versenkung des englischen Lazarettsschiffes „Llandovery-Castle“ sich des Verbrechens des Mordes schuldig gemacht zu haben. Dem Verfahren konnte bisher kein Fortgang gegeben werden, da der Aufenthalt Patzigs nicht bekannt ist.“ (R 43 I/1242, S. 573 f.).

² Am 18.7.21 hatte Admiral Behncke ein Fernschreiben folgenden Inhalts an den Chef der Nordseestation und den Chef der Ostseestation gesandt: „Zwei bewährte treue Kriegskameraden sind in Leipzig zu schweren Gefängnis- und Ehrenstrafen verurteilt worden. Ich werde versuchen, jede mögliche Milderung zu erzielen und gesetzliche Maßnahmen herbeizuführen, die die Verantwortung der Vorgesetzten und die Gehorsamspflicht der Untergebenen unzweideutig umgrenzen. Das Urteil und die Begründung trifft uns alle schwer. Wie tief wir dies auch empfinden, so verlange ich doch, daß ein jeder stolz, aufrecht und treu mit mir zusammen weiter seine Soldatenpflicht erfüllt für die Zukunft von Volk und Vaterland. Behncke.“ (R 43 I/341, Bl. 63).

³ Einem von Vizeadmiral Löhlein als Vertreter Admiral Behnckes verfaßten Bericht zufolge, in dem detailliert die Entstehung des Fernschreibens aufgezeichnet ist, hatte der RWeM dem beabsichtigten Erlaß des Chefs der Marineleitung an die Front für zweckmäßig gehalten (Bericht Löhleins in R 43 I/341, Bl. 54-62).

⁴ Siehe RT-Drucks. Nr. 2584, Bd. 368.

⁵ Vergleiche hierzu die Ausführungen des AA im Reichstag am 3.5.1921. Göppert führte aus, daß Material über die völkerrechtswidrigen Handlungen der Gegner während des Krieges im Pr. Kriegsministerium gesammelt und zu verschiedenen Veröffentlichungen ausgenutzt worden sei; zweifelsfrei festgestellte Fälle seien in einer Liste erfaßt worden. Es sei beabsichtigt, solche Listen den Regierungen der Mächte, denen die Schuldigen angehören, zu übergeben (RT Bd. 349, S. 3542). In der Kab.Sitzung vom 30.5.21 war man dann zu dem Ergebnis gekommen, den Zeitpunkt für die Veröffentlichung hinauszuschieben, bis die in Leipzig schwebenden Prozesse abgeschlossen und die Entscheidung über Oberschlesien gefallen sei (Dok. Nr. 18).

⁶ Der Brief Schiffers liegt abschriftlich in den Akten der Rkei: „Verehrter Freund! Die Erörterungen in Ihrem Landtage über die Gegenliste haben das Reichskabinett beschäftigt. Ich bin ersucht, kraft unserer persönlichen Beziehungen mich in diesem Privat Schreiben an Sie zu wenden, um Ihnen einige Aufklärung über unsere Stellung in dieser schwierigen Frage zu geben. Die Reichsregierung teilt die Anschauungen, daß die einseitige Aburteilung deutscher Kriegsverbrecher unsittlich ist und von dem Volks empfinden mit Recht als eine brutale Vergewaltigung jedes Rechtsgefühls empfunden wird. Sie ist deshalb gewillt, sobald hierzu der geeignete Zeitpunkt sich darbietet, den Anspruch auf gleichmäßige Behandlung der fremden Kriegsverbrecher zu erheben und hierfür die Gegenliste als Grundlage zu benutzen. In diesem Augenblick aber scheint ihr dieser Zeitpunkt nicht gekommen zu sein. Die kritische Periode, in der es sich um die Entscheidung über Oberschlesien und die Sanktionen und damit über unsere Zukunft handelt, scheint ihr nicht dazu angetan zu sein, neue Erregungen der Volksleidenschaft bei der Entente hervorzurufen. Sie würde, wenn wir unseren Anspruch auf Gegenseitigkeit jetzt erheben würden, unzweifelhaft eintreten und unseren Feinden den vielen erwünschten Anlaß bieten, die Entscheidung in jenen Lebensfragen zu unsern Ungunsten zu beeinflussen. Deshalb ist Zurückhaltung jetzt noch eine schwere, aber unabweisliche Pflicht. Sie ist umsomehr geboten, als zunächst abzuwarten sein dürfte, welche Stellung die Entente als ganzes gegenüber der bisherigen Leipziger Rechtsprechung einnehmen wird. Die Gegenliste kann unter Umständen der beste Gegenstoß sein. Allzulange braucht diese Zurückhaltung voraussichtlich nicht zu dauern, denn die Entscheidungen stehen ja wohl für Anfang August bevor. Alsdann wird auch von hier aus die erforderliche Entschlie-

Auswärtigen Amt will auch der Reichskanzler in diesem Sinne der Württembergischen Regierung antworten.

3. Gesetz über Abänderung des Kohlensteuergesetzes vom 8. April 1920⁷.

Staatssekretär Zapf berichtete über den vorliegenden Gesetzentwurf⁸.

Nach eingehender Aussprache beschloß das Kabinett, den Entwurf in der Form dem Reichswirtschaftsrat vorzulegen, daß die Kohlensteuer auf 30% erhöht und der Reichsfinanzminister ermächtigt wird, nach seinem Ermessen, bei Zustimmung des Reichskohlenrats und des Reichsrats, diesen Steuersatz auf 25% zu ermäßigen oder nach seiner Ermäßigung wieder bis auf 30% zu erhöhen⁹. Im übrigen war das Kabinett mit dem Entwurf einverstanden.

ßung nach Maßgabe der Sachlage getroffen werden. Bei der Übereinstimmung in materieller Hinsicht glaube ich die Differenz in Beziehung auf das taktische Vorgehen zwischen uns nicht allzu hoch veranschlagen zu sollen und Sie jedenfalls bitten zu dürfen, alles zu tun, um in Ihrem Lande nicht eine zu sehr nach außen dringende Oppositionsstimmung laut werden zu lassen. Mit herzlich ergebenem Gruß Ihr“ (Durchschrift ohne Unterschrift). (R 43 I/11, Bl. 5-7).

⁷ Das Kohlensteuergesetz war am 8. April 1917 (RGBl. 1917, S. 340) verkündet und am 27. Juni 1921 durch Gesetz (RGBl. 1921 I, S. 766) verlängert worden, im Steuersatz jedoch bis auf die Möglichkeit zu gewissen Ausnahmen unverändert geblieben.

⁸ In der Begründung zum Entwurf, der in bereits abgeänderter Form in den RT gelangte (RT-Drucks. Nr. 3130, Bd. 370), heißt es zur Intention des Gesetzes: „Bei der Erhöhung einzelner bestehender Steuern, die sich aus dem durch die Verpflichtungen aus dem Friedensverträge außerordentlich vermehrten Finanzbedarf des Reichs mit zwingender Notwendigkeit ergibt, kann auch an der Kohlensteuer nicht vorübergegangen werden. Die Kohlensteuer bietet infolge ihrer breiten Grundlage schon bei einer nur geringfügigen Erhöhung des Steuersatzes eine so wesentliche Vermehrung des Steueraufkommens dar, daß angesichts der finanziellen Notlage des Reichs eine Erhöhung dieser Steuer unumgänglich erscheint, die wie keine andere der Reichskasse sogleich und mit Sicherheit die erwarteten höheren Beträge zuzuführen vermag.“ (R 43 I/2409, Bl. 252-255, hier: Bl. 253).

⁹ Der Entwurf, der schließlich nach Zustimmung des RR am 7.12.21 dem RT zugeht (RT-Drucks. Nr. 3130, Bd. 370), sieht eine Erhöhung des Steuersatzes auf 40% des Wertes der Kohle vor (nach dem noch gültigen Gesetz von 1917 waren es 20%). Nach Modifizierung im RT (Beschlüsse siehe RT-Drucks. Nr. 4075, Bd. 372) wird das Gesetz in dritter Lesung am 31.3.1922 verabschiedet und am 8.4.1922 im Gesetz über Änderungen im Finanzwesen als Anlage 6 verkündet (RGBl. 1922 I, S. 378).

Zitierhinweis

Nr. 53 Kabinettsitzung vom 22. Juli 1921, 17.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 147–150 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D53>